

**ДОГОВОР ГПХ
№ 19-2326н**

г. Москва

16 декабря 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «БАХАМ» (ООО «БАХАМ»), ИНН **9723263505**, ОГРНИП **1257700486086**, КПП **772301001** выступает в качестве **Агент** (далее – Агент), в лице генерального директора Лепетикова Дмитрия Романовича, действующего на основании устава, с другой стороны,

Заказчик (далее – Заказчик):

с третьей стороны **Исполнитель** (далее – Исполнитель): ООО «Мой Магазин»

Фамилия (рус) СУЛТОНБЕКОВА Имя (рус.) ШИРИНГУЛ Отчество (рус.) КУРБОНБЕКОВНА

Дата рождения 19.07.1993

Гражданство: Таджикистан

Иностранный паспорт: Номер 405463319 Дата выдачи 11.06.2024

Кем выдан МВД ТАДЖИКИСТАНА

Патент ИГ (ЛБГ) Серия 77 Номер 2500574689

Регион г. Москва Серия бланка ПР Номер бланка 6175574

оказывает услуги, в качестве: УБОРЩИЦА

заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Стороны при заключении данного Договора руководствуются Конституцией РФ, ГК РФ, ТК РФ, НК РФ, Федеральными приказами, распоряжениями и актами, опубликованными на "Официальном интернет-портале правовой информации " (www.pravo.gov.ru)" и действующими на момент заключения данного Договора.

1.2. Данный Договор заключается на возмездное оказание услуг, выполнение работ и является договором гражданско-правового характера (далее – Договор ГПХ).

1.3. Данный Договор ГПХ заключается Агентом на оказание Исполнителем услуг, выполнение работ по заданию Заказчика.

1.4. Агент предоставляет Исполнителя для выполнения работ, оказания услуг Заказчику.

1.5. Исполнитель обязан по заданию Заказчика выполнить определенную работу, услугу, а Заказчик обязуется выплатить за это вознаграждение.

1.6. Данный договор ГПХ заключается на основании Акцепта Исполнителем оферты Агента.

2. ОБ ОФЕРТЕ.

2.1. Для оформления данного Договора ГПХ Исполнитель соглашается с условиями оферты.

2.2. Оферта - образец Договора ГПХ - находится у Агента и Представителя Агента (далее - Представитель).

2.3. Представитель Агента действует по Доверенности.

2.4. Оферта считается полученной Исполнителем, которому она адресована, в момент акцепта оферты (безоговорочного принятия условий оферты). Не допускается акцепт оферты под условиями или с оговорками.

2.5. Акцептом является совершение лицом, получившим Оферту, действий, свидетельствующих об ознакомлении и согласии с условиями оферты, а именно:

Исполнитель предоставляет Агенту или Представителю Агента необходимые для оформления Договора ГПХ копии документов в форматах jpg или pdf или хорошо читаемые фотографии:

- иностранного паспорта, миграционной карты, патента (если требуется);
- в качестве кого, какие работы, или какие услуги оказывает;
- адрес места оказания услуг или выполнения работ.

- 2.6. Для заключения настоящего Договора ГПХ Исполнитель обязан предоставить достоверную информацию, указанную в п. 2.5.
- 2.7. Ответственность за предоставление достоверной информации, указанной в п. 2.5. возлагается на Исполнителя.
- 2.8. Исполнитель осознаёт, что предоставляя недостоверную информацию для оформления данного Договора ГПХ, он несет ответственность согласно Законодательству РФ.
- 2.9. При выявлении факта предоставления недостоверных сведений данный Договор ГПХ считается недействительным.
- 2.10. Настоящий Договор ГПХ может быть подписан Агентом и передан в электронной форме Исполнителю посредством электронных средств связи.
- 2.11. Форма заключения настоящего Договора ГПХ признается письменной для стороны Агента в соответствии с п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Агент обязуется:

3.1.1. Оформить Договор ГПХ.

3.1.2. При заключении Договора ГПХ с Исполнителем – иностранцем, подать «Уведомление о трудовой деятельности мигранта» в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

3.1.3. Уведомить стороны данного Договора ГПХ о результате проверки и принятом решении территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по поданному при заключении данного Договора ГПХ «Уведомлению о трудовой деятельности мигранта».

3.1.4. Совершать по заданию Исполнителя от имени, за счет Исполнителя, юридические и иные следующие действия:

1) оказывать консультативную поддержку в областях трудового права, трудовой миграции, ведении кадрового учёта и вопросах налогообложения при привлечении трудовых мигрантов для выполнения работ и оказания услуг;

2) представлять интересы Исполнителя во всех государственных, административных, коммерческих организациях и учреждениях РФ, в том числе: ГУ по вопросам миграции МВД России, Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области её территориальных отделах, Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве и её территориальных отделах, ФНС России, ФГУП «Почта России», ГКУ ЦЗН, Государственной инспекции труда, ГКУ «Московский центр трудового обмена» и осуществлять действия, связанные с подачей сведений, заявлений, ходатайств, уведомлений, документов, связанных с вопросами трудовой миграции, подбора и предоставления персонала.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя по Акту выполненных работ или оказанных услуг (Приложение № 2).

3.2.2. Своевременно оплачивать Исполнителю причитающееся ему денежное вознаграждение за оказанные услуги или выполненные работы.

3.2.3. Обеспечить Исполнителя необходимыми для оказания услуг или выполнения работ информацией и разъяснениями.

3.2.4. При необходимости обеспечить Исполнителя всем требуемым для выполнения заказанных работ или услуг.

3.2.5. Соблюдать требования действующего законодательства РФ.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Оплатить услуги Агента согласно действующим тарифам Агента.

3.3.2. Оказывать услуги или выполнять работы лично.

3.3.3. Соблюдать требования действующего законодательства РФ.

3.3.4. Оказывать услуг или выполнять работы соответственно требованиям Заказчика.

3.3.5. Оказывать услуги или выполнять работы квалифицированно.

3.3.6. Бережно относиться к имуществу, оборудованию и к материалам Заказчика во время оказания услуг, выполнения работ.

3.3.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика.

3.3.8. Сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию Заказчика.

3.3.9. Для Исполнителя данный Договор ГПХ является основным, но не обязывает Исполнителя оказывать услуги или выполнять работы только одному Заказчику, с которым заключён данный Договор ГПХ.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Вознаграждение Агента оплачивается в Российских рублях Исполнителем, согласно действующим тарифам Агента непосредственно Агенту, или Представителю Агента в наличной или безналичной форме согласно действующему законодательству РФ.

4.2. Стороны вправе согласовать иной размер вознаграждения Агента путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. Вознаграждение Исполнителя от Заказчика определяется Исполнителем и Заказчиком в Заявке на выполнение работ (услуг) (Приложение № 1).

4.4. Сроки и период оплаты Заказчиком вознаграждения Исполнителю определяются между Заказчиком и Исполнителем.

4.5. Заказчик и Исполнитель определяют суммы авансов, расчетов, взаиморасчетов и формы наличной и безналичной оплаты согласно действующему Законодательству РФ.

4.6. По выполнении Исполнителем всех работ или оказании всех услуг Заказчику между Заказчиком и Исполнителем подписывается Акт выполненных работ (услуг) (Приложение № 2) и производится полная оплата.

5. О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ.

5.1. Заказчик и Исполнитель заполняют и подписывают к данному Договору ГПХ:

1) Заявку на выполнение работ (услуг) (Приложение № 1);

2) Акт выполненных работ (услуг) (Приложение № 2).

5.2. Между Заказчиком и Исполнителем оказанные услуги или выполненные работы оформляются подписанием Акт выполненных работ (услуг) в двух экземплярах.

5.3. Разъяснение о налогообложении физического лица:

1) Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ налоговыми агентами по налогу на доходы физических лиц являются: российские организации; индивидуальные предприниматели; нотариусы, занимающиеся частной практикой; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы. Налоговые агенты удерживают налог с доходов, которые выплачивают физическим лицам - налогоплательщикам, и перечисляют его в бюджет.

При применении физлицом специального налогового режима для самозанятых граждан - "Налог на профессиональный доход", вышеуказанные Заказчики не обязаны удерживать налог с доходов, которые выплачивают физическим лицам - налогоплательщикам, и перечислять его в бюджет.

2) В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ Исполнитель физическое лицо может применить специальный налоговый режим для самозанятых граждан - "Налог на профессиональный доход". Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно.

Применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является

территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент и указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

Перейти на специальный налоговый режим (зарегистрироваться самозанятыми) могут граждане РФ и граждане государств, участников ЕАЭС.

3) У налогоплательщиков, которые не перейдут на специальный налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

4) Если Заказчик физическое лицо, то Исполнитель самостоятельно рассчитывает и уплачивает налог, руководствуется ст. 227, ст. 228 Налогового кодекса РФ.

5) На гражданско-правовые договоры трудовое законодательство, в том числе о минимальном размере оплаты труда, не распространяется. Размер вознаграждения по Договору ГПХ определяется исключительно соглашением сторон.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор ГПХ вступает в силу со дня принятия положительного решения после проведения проверки территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел поданного о заключении данного Договора ГПХ «Уведомления о трудовой деятельности мигранта».

6.2. Если территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел при обработке поданного «Уведомления о трудовой деятельности мигранта» отказывает в обработке заявления на основании нарушения Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, данный Договор ГПХ становится недействительным.

6.3. Данный Договор ГПХ не имеет признаков постоянного и заключается на разовое выполнение определенных в Заявке работ, услуг Исполнителем конкретному Заказчику по конкретному адресу оказания услуг или выполнения работ.

6.3. Испытательный срок Исполнителю: не устанавливается.

6.4. Действие настоящего Договора составляет: **12 месяцев (срок окончания работ).**

6.5. При изменении места выполнения работ (услуг) или смене Заказчика, данный Договор становится недействительным.

6.6. При изменении места выполнения работ (услуг) или смене Заказчика Исполнитель обязан в течение трёх рабочих дней уведомить об этом Агента для переоформления Договора.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий Договор ГПХ может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.

7.2. При расторжении Договора Стороны обязуются не позднее последнего дня действия Договора завершить все финансовые взаимоотношения и провести окончательные расчеты по причитающимся Сторонам выплатам.

7.3. Агент вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Исполнителем условий настоящего Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором ГПХ, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Стороны не несут ответственности за нарушение принятых на себя по настоящему Договору обязательств по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Отношения по поводу оказания услуг Заказчику возникает непосредственно между Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель несет полную ответственность за качество и своевременность оказания услуг Заказчику.

8.4. Исполнитель при оказании услуг обязуется в полной мере соблюдать требования действующего законодательства РФ.

8.5. В случае причинения ущерба третьим лицам, либо имуществу при оказании Исполнителем услуг Заказчику, всю ответственность за возможные последствия несет непосредственно Исполнитель, либо иное виновное лицо.

8.6. Агент не несет ответственность за возможный ущерб, причиненный в результате оказания услуг Исполнителем, поскольку не является исполнителем услуг и не принимает участия в их оказании.

8.7. Исполнитель не является представителем Агента, Исполнитель не представляет интересы Агента при выполнении услуг Заказчикам. Исполнитель не является сотрудником Агента, поэтому при несоблюдении законодательства РФ и при возникновении конфликтных ситуаций Исполнитель самостоятельно несет полную ответственность за свои действия / бездействия перед законом, и при необходимости, обязуется осуществлять любые, в том числе судебные и иные прямые и косвенные расходы, за свой счет.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Все возникшие между Сторонами споры разрешаются путем переговоров.

9.2. Стороны пришли к соглашению, что претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров, возникших в результате исполнения настоящего Договора, является для них обязательным.

9.3. В случае возникновения судебного спора, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Агента.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, будут применяться нормы действующего законодательства.

10.2. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, которые отменяют и делают недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме до заключения настоящего договора.

10.4. Каждая из Сторон обязана своевременно уведомлять другую Сторону об изменении своих реквизитов, при изменении реквизитов Стороны обязуются подписать Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

10.5. Акцептуя оферту Исполнитель предоставляет Агенту согласие на обработку своих персональных данных на условиях настоящей оферты, в т.ч. право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение указанной информации (данных), а также право на передачу (распространение, предоставление, доступ) указанной информации в целях обеспечения возможности Агенту оказывать Исполнителю услуги по настоящему Договору. Данное согласие действует в течение 5 (пяти) лет после расторжения Договора и может быть отозвано путем направления Исполнителем на адрес Агента письменного уведомления в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных».

10.6. Акцептуя оферту, Исполнитель дает свое согласие на получение и обработку своих персональных данных, а также на передачу этих данных третьим лицам, поскольку это может

потребоваться для оператора связи, или по запросу из контролирующих органов, органов охраны правопорядка или по запросам государственных ведомств.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Агент:

ООО "БАХАМ" ИНН 9723263505/ ОГРН 1257700486086/ КПП 772301001

Юридический адрес: 115088, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ, УЛ ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ, Д. 38, СТ. 1, ПОМЕЩ. 1Н

Подпись агента _____



Форма заключения настоящего Договора для стороны «Агента» признается письменной в соответствии с п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.



Исполнитель:

Фамилия (рус) СУЛТОНБЕКОВА Имя (рус.) ШИРИНГУЛ Отчество (рус.) КУРБОНБЕКОВНА

Персональные данные указаны на стр. 1 Договора.

Адрес осуществления трудовой деятельности:

117152, г. Москва, пр-кт. Севастопольский, д. 3Б

Подпись Исполнителя _____

При изменении места выполнения работ (услуг) или смене Заказчика, данный Договор становится недействительным (п.п. 6.5., 6.6.)

Заказчик или Центр подключения:

Адрес:

117152, г. Москва, пр-кт. Севастопольский, д. 3Б